



Rechtsgeschichte

G. Die Entstehung von Rechtswissenschaft

- I. Vorstufen wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Rechtstexten
- II. Aufstieg der Universitäten und Erfolg der Scholastik
- III. Das gelehrte Recht
- IV. Neuordnungen von Recht jenseits der Universitäten

I. Vorstufen wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Rechtstexten

- Institutioneller Rahmen für Ausbildung und Beschäftigung mit Normtexten v. a. seit Karolingerzeit: Kloster und damit Klerus
- Behandlung von Normtexten seit dieser Zeit bis etwa 11./12. Jahrhundert
 - Sammlung und dadurch Verbreitung
 - Systematisierung
 - Vereinzelt: Glossierung (Erläuternde Randbemerkungen)
 - Schwerpunkt liegt eher beim kirchlichen Recht, etwa
 - typisch etwa:
 - *Collectio Dionysiana*: Um 500 in Rom entstanden, in verschiedenen Versionen in ganz Europa verbreitet
 - Sammlungen des Bischofs Ivo von Chartres († 1116), 11./12. Jahrhundert

II. Aufstieg der Universitäten und Erfolg der Scholastik

- Analytische Beschäftigung mit theologischen und normativen Texten nimmt etwa seit der Epoche des Investiturstreits an Intensität zu
 - Oberitalien:
 - Schwerpunkte in Pavia (Auseinandersetzung mit langobardischem Recht)
 - Kontinuität römischrechtlicher Texte und dann seit etwa 11./12. Jh. Verbreitung der sog. *Littera Florentina* (Abschrift der Digesten) von Süditalien her
 - Entstehung von institutionalisiertem Rechtsunterricht in Bologna nach 1116 (Irnerius als Begründer der Rechtsschule)
 - Paris, Oxford:
 - Stätten intensivierter Auseinandersetzung mit v. a. theologischen (und kirchenrechtlichen) Texten
 - Institutionalisierung von Unterrichtsformen im Lauf des späten 12. Jahrhunderts

II. Aufstieg der Universitäten und Erfolg der Scholastik (2)

- Aufstieg von Hohen Schulen (v. a. für Rechtswissenschaft und Theologie) seit 12. Jahrhundert
 - Körperschaftlich vielfach verselbständigt insbesondere mit eigener Gerichtsbarkeit.
 - Organisationsformen
 - Häufig (Beispiel Bologna):
 - Studierende (gegliedert in *nationes*)
 - Rektor, von Studierenden gewählt
 - *Magistri* eher als Angestellte
 - Ebenfalls belegt (Cambridge 1209): *Magistri* und *Scholaren* als Mitglieder
 - Zunächst selten, später häufiger: Herrscherliche oder päpstliche Gründungen:
 - Neapel, 1224 (Friedrich II.)
 - Rom (heute: *La Sapienza*), 1303 (Bonifatius VIII.)

II. Aufstieg der Universitäten und Erfolg der Scholastik (3)

- Universitäten bilden einen institutionellen Rahmen für die vertiefte Beschäftigung mit Rechtstexten
 - Siegeszug der Scholastik als zentraler Methode der Theologie
 - Vernunft als Instrument auch des Glaubens anerkannt
 - Höhepunkt: Thomas von Aquin (1225-1274)
- Damit methodologische Voraussetzungen für Analyse auch von Rechtstexten
 - Auffinden des Inhalts
 - Problemfaltung
 - Ausgleich mit widersprüchlichen Textstellen
 - Dem entspricht auch das Vorgehen in der Lehre, Beispiel Hostiensis († 1271), vgl. **Text 11**

III. Das gelehrte Recht (1)

- Aus diesen Idealen entsteht an den mittelalterlichen Universitäten ein spezifischer, gelehrter Umgang mit Rechtsregeln,
- Instrument der Normanalyse ist die scholastische Methode (vgl. auch **Text 11**):
 - Besondere Bedeutung der *Distinktion* – Unterscheidung von
 - Fällen
 - Regelungsebenen
 - Begrifflichkeiten
 - Argumenten
 - Selten dagegen: (Explizite) Argumentation aus Prinzipien und Wertungen

III. Das gelehrte Recht (2)

- Instrument der Bearbeitung von Rechtstexten
 - Glosse (*Glossa*: Zunge, Sprache)
 - *Glossa ordinaria*: Zusammenstellung aller vorhandenen Glossen zu einem Text (*Glossa ordinaria* zum CIC: 97000 Glossen)
 - Zunehmende Verbindlichkeit für die gerichtliche Praxis
- Im 14. Jahrhundert Änderung der Bearbeitung von Rechtswissen
 - Zusammenstellung von Lehrmeinungen etwa bei Bartolus (Gest. 1357)
 - Weiter wachsende Bedeutung von *Autorität* im wissenschaftlichen Diskurs

III. Das gelehrte Recht (3)

- Übernahme
römischrechtlicher Normen
(kaiserlicher Autorität) in
vielen weltlichen
Bereichen (Städte,
Territorialherren)
- Entstehung einer
europaweit angewendeten
Rechtsschicht – *ius
commune* ([all-]gemeines
Recht).
- Entstehung eines
zunehmend wachsenden
Marktes für gelehrte
Juristen
- Studium wird zur
Möglichkeit sozialen
Aufstiegs
- Wachstum der
Universitäten

IV. Neuordnungen von Recht jenseits der Universitäten

- Jenseits des kirchlichen und römischen Rechts seit etwa dem 13. Jahrhundert auch intensive Beschäftigung mit *lokalem* Recht
- Überlieferung lokaler Rechte ursprünglich oral oder nur in Einzelformen (Aufzeichnungen [und dabei auch Neuverhandlung] einzelner Rechtsakte in *Offnungen/Weistümern*)
- Methode des gelehrten Rechts und dessen enorme Verbreitung inspirieren zu Aufzeichnung auch regionaler Rechte, etwa
 - Sachsenspiegel (ca. 1230)
 - Schwabenspiegel (ca. 1275)
 - Bracton's *De legibus et consuetudinibus Anglia* (1220-1250)

IV. Neuordnungen von Recht jenseits der Universitäten (2)

Bspl. Sachsenspiegel

Verfasser: Eike von
Repgow (1180-ca. 1233)
um 1230

Bündelung des
sächsischen Land- und
Lehensrechts (damit auch
des Verfassungsrechts)

Geltung wie eine
institutionell gesetzte Norm
(ähnlich wie *glossa
ordinaria*)

Gegenstand selbständiger
Glossierung (sog.
Buch'sche Glosse)